វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាន់ទី ៩ (ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី)

មេរៀនទី៧

ប្រភេទនៃបណ្ដឹង

ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ លោកមេធាវី ស៊ុំ ប៉ូលី

២ ប្រភេទនៃបណ្តឹង

បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អាចត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទទៅតាមបទដ្ឋាននីមួយៗ ប៉ុន្តែវិធីបែងចែក ដែលជាគោលគំនិតនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី គឺការបែងចែកដោយយកប្រភេទនៃការទាមទារតាមផ្លូវបណ្តឹង និងខ្លឹមសារនៃការទាមទារ ធ្វើជាមាត្រដ្ឋានក្នុងការកំណត់ នាំឱ្យប្រភេទនៃបណ្តឹងត្រូវបែងចែកជាបី។

- បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់ការកាលិក
- បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់
- បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

១. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

ក. អត្ថន័យនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក ជាបណ្ដឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយផ្ដល់តាវកាលិកជាកំណត់មួយ ដោយផ្អែកលើការអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទារតាមច្បាប់សារធាតុ។

ខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក អាចជា ទី១ ការទាមទារឱ្យប្រគល់វត្ថុ ឬបង់ប្រាក់ ទី២ ការទាមទារឱ្យធ្វើសកម្មភាពជាកំណត់មួយ និងទី៣ ការទាមទារមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពជាកំណត់មួយ។

1. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

ឧ$_1$៖ A បានឱ្យ B ខ្ចីប្រាក់ \$10,000។ កំណត់សងបានមកដល់ B មិនបានសងប្រាក់ទៅ A ទេ ហេតុនេះ A ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឱ្យ B សងប្រាក់ដែលមានខ្លឹមសារថា “បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន \$10,000 មកឱ្យដើមចោទ”។

\$10,000

A → B

B→A: មិនបង់ប្រាក់

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ \$10,000 មកឱ្យដើមចោទ

“បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន \$10,000 មកឱ្យដើមចោទ” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក ហើយជាការទាមទារឱ្យបង់ប្រាក់។

1. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

ឧ$_2$៖ B បានលក់រថយន្តឱ្យ A ក្នុងតម្លៃ $5,000 និងបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញគ្រប់ចំនួន ប៉ុន្តែ B មិនបានប្រគល់រថយន្តនោះទេ។ ហេតុនេះ A បានដាក់បណ្ដឹងទាមទារឱ្យ B ប្រគល់រថយន្តដែលមានខ្លឹមសារថា “បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់រថយន្ត ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីវត្ថុ មកឱ្យដើមចោទ”។

លក់ទិញ

អ្នកលក់ B → A អ្នកទិញ

↓

B→A: មិនប្រគល់រថយន្ត

↓

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់រថយន្ត ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីវត្ថុ មកឱ្យដើមចោទ

“បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់រថយន្ត ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីវត្ថុ មកឱ្យដើមចោទ”

ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក ហើយជាការទាមទារឱ្យប្រគល់វត្ថុ។

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

ឧ$_{3}$៖ B បានលក់ដី L ឱ្យ A ក្នុងតម្លៃ \$50,000 និងបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញគ្រប់ចំនួន ប៉ុន្តែ B មិនបានចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិមកឱ្យ A។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារឱ្យ B ធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីដី L មានខ្លឹមសារថា “បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុមកឱ្យដើមចោទ”។

លក់ទិញ

B → A

B→A: មិនចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយ ធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ មកឱ្យដើមចោទ

“បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុមកឱ្យដើមចោទ” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក ហើយជាការទាមទារឱ្យធ្វើសកម្មភាពជាកំណត់មួយ។

1. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

ឧ$_4$៖ B បានសាងសង់របងលើដី L ហើយ A អះអាងថាទីតាំងដី L ដែល B កំពុងសាងសង់នេះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឱ្យ B បញ្ឈប់ការសាងសង់របងដែលមានខ្លឹមសារថា “បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបញ្ឈប់ការសាងសង់របងលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ”។

សង់របង

B →

↓

A→B: ដី L ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A

↓

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយ បញ្ឈប់ការសាងសង់របងលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ

“បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបញ្ឈប់ការសាងសង់របងលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក ហើយជាការទាមទារមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពជាកំណត់មួយ។

ខ. កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក អាចជាបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬនាពេលអនាគត។

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺជាការទាមទាររបស់ដើមចោទអំពីសិទ្ធិដែលពេលអនុវត្តបានមកដល់។

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

ឧ៖ A បានជួលដី L ឱ្យ B ដោយកំណត់ពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលនៅថ្ងៃទី01.02.2021។ កិច្ចសន្យាជួល បានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែ B មិនបានរុះរើសំណង់របស់ខ្លួននៅលើដី L ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារឱ្យ B រុះរើអគារដែលមានខ្លឹមសារថា "បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយរុះរើអគារចេញពីដី ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ" ដោយផ្អែកលើការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលដី L ។

ជួលដី

A → B

↓

អំឡុងពេលជួលបានបញ្ចប់

↓

B→A: មិនរុះរើអគារចេញពីដី

↓

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយ រុះរើអគារចេញពីដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ

"បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយរុះរើអគារចេញពីដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ" ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក ហើយ "ផ្អែកលើការបញ្ចប់អំឡុងពេលជួល" ជាសិទ្ធិទាមទារដែលបានមកដល់ នាំឱ្យជាការទាមទារនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

1. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិកនាពេលអនាគត ជាការទាមទាររបស់ដើមចោទអំពីសិទ្ធិដែលពេលអនុវត្តមិនទាន់មកដល់ ប៉ុន្តែមានភាពចាំបាច់ធ្វើការទាមទារជាមុន បើមិនអញ្ចឹងនោះទេ នឹងនាំឱ្យខូចប្រយោជន៍ដល់អ្នកមានសិទ្ធិ ដែលមិនអាចស្តារឡើងវិញបាន ពីព្រោះអាចព្យាករណ៍ជាមុនបានថា នៅពេលកាតព្វកិច្ចនោះក្លាយជាស្ថាពរ ក៏កូនបំណុលមិនអនុវត្ត ហេតុនេះបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់តាវកាលិកនាពេលអនាគត ចាំបាច់ត្រូវមានផលប្រយោជន៍ពិសេសនៃបណ្ដឹង។

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

ឧ៖ A បានឱ្យ B ខ្ចីប្រាក់ចំនួន $100,000 កំណត់សងនៅថ្ងៃទី16.10.2022 ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2021 B បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគ្រួសារ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារឱ្យ B សងប្រាក់ ដែលមានខ្លឹមសារថា "បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ $100,000 មកឱ្យដើមចោទ"

$100,000

A → B

កំណត់សង 2022

↓

2021:

B ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគ្រួសារ

↓

A→B: បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន $100,000 មកឱ្យដើមចោទ

"បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន $100,000 មកឱ្យដើមចោទ" ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក ហើយ "ការទាមទារនៅឆ្នាំ 2021 (មុនកំណត់សង) ព្រោះ B ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគ្រួសារ ដែលមានភាពចាំបាច់ទាមទារបំណុលជាមុន" ជាការអនុវត្តសិទ្ធិដែលមិនទាន់មកដល់ នាំឱ្យវាជាការទាមទារនាពេលអនាគត។

គ. សាលក្រមនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យផ្ដល់គាវកាលិក

ក្នុងការសម្រេចសេចក្ដី បើតុលាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិអត្ថិភាពនៃការទាមទារឱ្យផ្ដល់គាវកាលិកដែលមានខ្លឹមសារកំណត់ដូចការទាមទាររបស់ដើមចោទ សាលក្រមប្រភេទនេះហៅថា **“សាលក្រមនៃបណ្ដឹងបង្គាប់ឱ្យផ្ដល់គាវកាលិក”**។

សាលក្រមប្រភេទនេះ ហៅថា **“លិខិតអនុវត្ត”** ហេតុនេះនៅពេលយកសាលក្រមប្រភេទនេះទៅអនុវត្ត តម្រូវឱ្យមានអ្នកចាត់ចែង ហៅថា **“ស្ថាប័នអនុវត្ត”**។ នៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តមានអង្គភាព ២ គឺទី ១ អាជ្ញាសាលា ទី២ តុលាការអនុវត្ត។ ស្ថាប័នអាជ្ញាសាលា ទទួលបន្ទុកអនុវត្តដោយបង្ខំពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសចលនវត្ថុ ការប្រគល់វត្ថុ និងការស្រាវជ្រាវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអចលនវត្ថុដែលត្រូវបានរឹបអូស ជាអាទិ៍។ តុលាការអនុវត្ត ជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកអនុវត្តដោយបង្ខំពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសអចលនវត្ថុ និងសិទ្ធិលើបំណុល ជាអាទិ៍។

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់គាវការលិក

ទោះបីជាសាលក្រមបង្គាប់ឱ្យផ្តល់គាវកាលិកមានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំក៏ដោយ ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តដោយបង្ខំបាន លុះត្រាតែភ្ជាប់នឹងរូបមន្តអនុវត្ត និងត្រូវនឹងប្រភេទណាមួយនៃលិខិតអនុវត្ត (CCP#350)។

សាលក្រមបង្គាប់ឱ្យផ្តល់គាវកាលិក ភាគីអាចសុំអនុវត្តដោយបង្ខំបាន ដើម្បីអាចឱ្យដើមចោទសម្រេចគោលបំណងនៃការទាមទារ លើកលែងតែគាវកាលិកដែលមានលក្ខណៈជាការបង្ហាញឆន្ទៈ (សាលក្រមចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញឆន្ទៈ) ដូចជាករណីទាមទារឱ្យចុះបញ្ជី ជាអាទិ៍ (CCP#529)។

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

↓

សាលក្រមនៃបណ្តឹងបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិក

គោលការណ៍៖

អនុវត្តដោយបង្ខំតាមផ្លូវតុលាការ

↓

ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ+រូបមន្តអនុវត្ត

(CCP#349&350)

- អាជ្ញាសាលា
- តុលាការអនុវត្ត

អញ្ញត្រកម្ម

មិនអនុវត្តដោយបង្ខំតាមផ្លូវតុលាការ

↓

សាលក្រមចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញឆន្ទៈ

(CCP#529)

↓

ស្ថាប័នចុះបញ្ជី ដូចជារដ្ឋបាលសុរិយោដី ជាអាទិ៍

1. បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់គារវកាលិក

ក្នុងករណី តុលាការមិនទទួលស្គាល់នូវការទាមទារដែលអះអាងដោយដើមចោទ តុលាការត្រូវចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា **"ច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ"។** សាលក្រមបែបនេះ ពុំមានអានុភាពអនុវត្តនោះទេ ប៉ុន្តែមានអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុដែលកំណត់ជាស្ថាពរអំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទារឱ្យផ្តល់គារវកាលិករបស់ដើមចោទ។

២. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

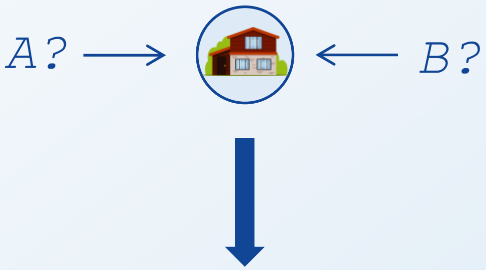
ក. អត្ថន័យនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាព ឬអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ដោយផ្អែកលើការអះអាងរបស់ដើមចោទ នូវសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តមួយជាកំណត់។

បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិជាអាទិ៍ ហៅថា **“បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម”** ចំណែកបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិជាអាទិ៍ ហៅថា **“បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អកម្ម”**។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_1$៖ A មានកម្មសិទ្ធិលើដី L និងកំពុងកាន់កាប់ជាក់ស្ដែង ប៉ុន្តែ B បានមករំខានការកាន់កាប់របស់ A ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយអះអាងថាខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិករនៃដី L ផងដែរ។ ក្នុងករណីនេះ A បានធ្វើបណ្ដឹងចំពោះ B ដែលមានខ្លឹមសារថា “បញ្ជាក់ថាដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A”



A→B: បញ្ជាក់ថា ដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A

“បញ្ជាក់ថា ដី L ដូចមានកំណត់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A”។ នេះជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ហើយជាការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_2$៖ B បានឱ្យ A ខ្ចីប្រាក់ចំនួន $10,000។ កំណត់សងបានមកដល់ A បានសងប្រាក់ទៅ B រួចហើយ ប៉ុន្តែ B នៅតែមកទារប្រាក់ពី A នៅផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់។ ដើម្បីបញ្ចប់ការរំខាននេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B ដែលមានខ្លឹមសារថា “បញ្ជាក់ថា A មិនមានករណីយកិច្ចបង់ប្រាក់ឱ្យB”។

$10,000

B → A

A→B: សងប្រាក់

B→A: ទារប្រាក់នៅផ្ទះ A រំខានដល់ A

A→B: បញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើបំណុល

“បញ្ជាក់ថា A មិនមានករណីយកិច្ចបង់ប្រាក់មកឱ្យB ដូចមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីសិទ្ធិលើបំណុល”។ នេះជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ហើយជាការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អកម្ម។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_3$៖ A និង B បានបង្កើតកិច្ចសន្យាជួលដី L ប៉ុន្តែក្រោយមក B អះអាងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួល ប៉ុន្តែ A បដិសេធ និងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B ដែលមានខ្លឹមសារថា "បញ្ជាក់ថា A មានសិទ្ធិជួលដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ"

ជួលដី

B → A

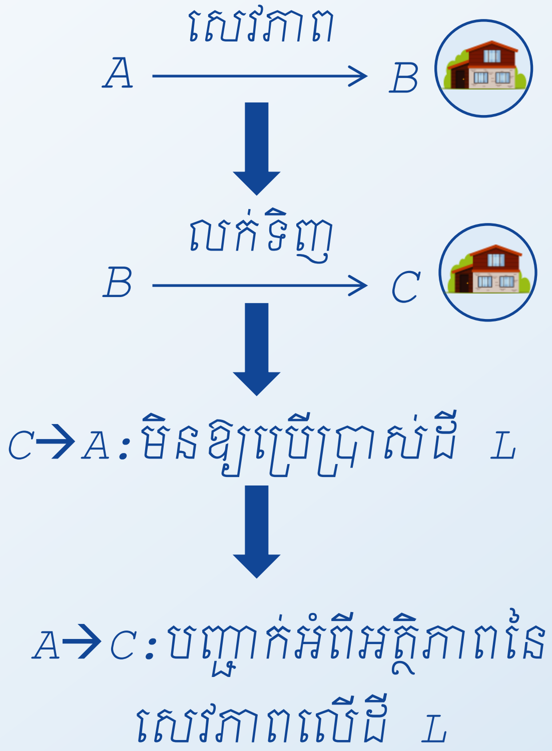
B→A: បញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលដី

A→B: បញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិជួល ផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាជួលដី L ចុះថ្ងៃទី 01.01.2021 រវាង A និង B

"បញ្ជាក់ថា A មានសិទ្ធិជួលដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ" ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ហើយជាការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_{4}$៖ A និង B បានបង្កើតកិច្ចសន្យាសេវភាពលើដី L (ដីបម្រើ) ដោយ A ជាកម្មសិទ្ធិករនៃដីប្រើ និងបានចុះបញ្ជី។ B បានធ្វើអនុប្បទានដី L ឱ្យទៅ C ហើយ C បានរារាំងមិនឱ្យ A អនុវត្តសិទ្ធិសេវភាពលើដី L។ ហេតុនេះAបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះC ដែលមានខ្លឹមសារថា “បញ្ជាក់ថាAមានសិទ្ធិសេវភាពលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ”។



“បញ្ជាក់ថា A មានសិទ្ធិសេវភាពលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ហើយជាការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម។

ខ. កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ គឺជាការអះអាងអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តជាក់ស្ដែង។ បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ គឺបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្នុងករណីពិសេស អាចបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារស្ដីពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ជាអាទិ៍ ក្នុងគោលដៅបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់ជនដែលបានធ្វើលិខិតនោះ ហើយជាលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ បើអាចបញ្ចប់វិវាទរបស់ភាគី ទើបចាត់ទុកថាមានផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដឹង (នាំឱ្យភាគីលែងមានវិវាទ)។

2. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_1$ ៖ A និង B បានបង្កើតកិច្ចសន្យាជួលដី L តាមរយៈកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី16.01.2016 ប៉ុន្តែក្រោយមក B មិនអនុវត្តកិច្ចសន្យានោះទេ ដោយអះអាងថា កិច្ចសន្យានេះ ធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ ហើយ B នឹងអនុវត្តកិច្ចសន្យា នៅពេលដែលមានការបញ្ជាក់ថា កិច្ចសន្យានេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំពោះ B ទាមទារឱ្យតុលាការបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចសន្យា។

B→A: មិនអនុវត្ត លុះត្រាតែបញ្ជាក់ថា កិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវ

A→B: បញ្ជាក់ថា កិច្ចសន្យារវាងដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ចុះថ្ងៃទី16.01.2016 ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់

“បញ្ជាក់ថា កិច្ចសន្យារវាងដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ចុះថ្ងៃទី16.01.2016 ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់លើឯកសារគតិយុត្ត។

2. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ត្រូវអះអាងអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត “នាពេលបច្ចុប្បន្ន” ហើយជាបណ្តឹងដែលត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ភាគី ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយវិវាទជាក់ស្តែង និងជាក់លាក់ណាមួយ ហេតុនេះ មិនអាចធ្វើបណ្តឹងទាមទារឱ្យមោឃភាពច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស ឬសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលបានឡើយ។

បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ មិនអាចបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃអង្គហេតុនោះទេ ហើយភាគីក៏មិនអាចទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីសុពលភាព ឬមោឃភាពនៃបទដ្ឋានគតិយុត្តបានដែរ។

ឧ$_2$ ៖ A មិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេស ហេតុនេះ បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតុលាការ ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីមោឃភាពនៃច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេស។

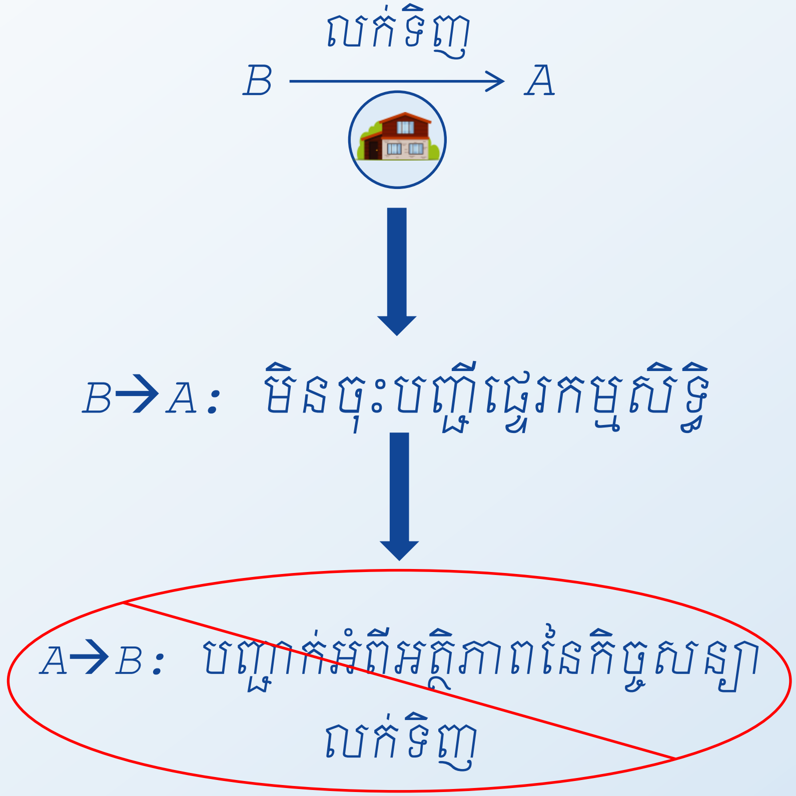
ការទាមទាររបស់ A ជាការទាមទារខុសច្បាប់ ព្រោះការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ត្រូវមានខ្លឹមសារកំណត់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត នាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ភាគី ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជាក់លាក់ណាមួយ ប៉ុន្តែការបញ្ជាក់អំពីមោឃភាពនៃច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេស មិនបានកំណត់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពរវាង A និងបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ ហើយក៏មិនបានការពារផលប្រយោជន៍ណាមួយរបស់ A ក្នុងការបញ្ចប់វិវាទផងដែរ។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ទោះបីជាអាចធ្វើបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានផលប្រយោជន៍បណ្ដឹងជាក់ស្ដែង ដោយអាចប្រើសាលក្រមដើម្បីដោះស្រាយតាមច្បាប់ និងអាចបញ្ចប់វិវាទជាក់ស្ដែងរបស់ភាគី បើមិនអញ្ចឹងនោះទេ ចាត់ទុកថា គ្មានផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដឹង ហេតុនេះ ទោះបីជាបណ្ដឹងបញ្ជាក់នេះ ត្រូវបានដាក់ ក៏តុលាការនឹងចេញសាលក្រមលើកចោលបណ្ដឹង ដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ឧ$_{3}$៖ B បានលក់ដី L ឱ្យ A ក្នុងតម្លៃ $50,000 និងបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញគ្រប់ចំនួន ប៉ុន្តែ B មិនបានចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិមកឱ្យ A ទេ ហើយ A មានបំណងទាមទារឱ្យ B ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដី L មកឱ្យខ្លួន។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃកិច្ចសន្យាលក់ទិញ។ ក្នុងស្ថានភាពនេះ បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ មិនមានផលប្រយោជន៍នោះទេ ព្រោះលទ្ធផលចុងក្រោយ A នឹងមិនទទួលបានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឡើយ។



គ. សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ក្នុងការសម្រេចសេចក្តី បើតុលាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិអត្ថិភាពនៃការទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ដែលមានខ្លឹមសារកំណត់ដូចការអះអាងរបស់ដើមចោទ សាលក្រមប្រភេទនេះហៅថា **“សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់”**។

សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ភាគីមិនអាចសុំអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ ដោយសារខ្លឹមសារនៃការសម្រេចនេះ គ្មានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំ គឺជាការសម្រេចអំពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ឬសិទ្ធិសារធាតុរបស់ភាគី តែប៉ុណ្ណោះ។

2. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

ក្នុងករណីតុលាការមិនទទួលស្គាល់នូវការទាមទាររបស់ដើមចោទ តុលាការត្រូវចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា **"ច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ"។**

សាលក្រមប្រភេទនេះ មិនមានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំទេ ប៉ុន្តែមានអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុដែលកំណត់ជាស្ថាពរអំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ជាក់របស់ដើមចោទ។

2. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

សាលក្រមទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ ក៏អនុវត្តចំពោះការទាមទារអកម្ម ដូចជាបញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើបំណុល ជាអាទិ៍ ដោយបញ្ជាក់ថា កូនបំណុលមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ឱ្យទៅម្ចាស់បំណុល។ ខ្លឹមសារនៃការបញ្ជាក់នេះ ក៏មានអានុភាពនៃអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុចំពោះការវិនិច្ឆ័យថា **“ដើមចោទពុំមានកាតព្វកិច្ចចំពោះចុងចម្លើយ”**។

ចំពោះចុងចម្លើយ សាលក្រមប្រភេទនេះ គឺសាលក្រមបញ្ជាក់ជាស្ថាពរនូវនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើបំណុល ហើយសាលក្រមប្រភេទនេះ ក៏គ្មានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំ ផងដែរ។

2. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ញាក់

សាលក្រមនេះ ពុំមានអនុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំនោះទេ ហើយក៏មិនអាចក្លាយជាលិខិតអនុវត្ត និងមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តដោយបង្ខំឡើយ។ សាលក្រមទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតក្នុង CCP#350 (លិខិតអនុវត្ត) មិនអាចយកសាលក្រមនោះទៅអនុវត្តដោយបង្ខំឡើយ ហេតុនេះមិនមានភាពចាំបាច់សុំរូបមន្តអនុវត្តនោះទេ។

៣. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ក. អត្ថន័យនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ជាបណ្តឹងទាមទារ ឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មី ដោយផ្អែកលើការអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬមានមូលហេតុនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តជាកំណាត់ណាមួយតាមផ្លូវបណ្តឹង។

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ជាទូទៅ ច្បាប់ទទួលស្គាល់នូវការបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មី ផ្អែកលើឆន្ទៈរបស់ភាគី ប៉ុន្តែស្ថានភាពមួយចំនួន ការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ភាគីមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមរម្យនោះទេ ដោយតម្រូវឱ្យមានអន្តរាគមន៍របស់តុលាការ តាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ភាគី ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មីនោះ។

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត អាចជាបណ្ដឹងឋានៈបុគ្គល ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មីទាំងឡាយណា ដែលច្បាប់សារធាតុតម្រូវឱ្យមានអន្តរាគមន៍របស់តុលាការក្នុងការបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ជាអាទិ៍។

3. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_1$៖ A និង B ជាប្តីប្រពន្ធ ហើយមានបំណងលែងលះ។ ការលែងលះរវាង A និង B អាចធ្វើបាន ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងលែងលះចំពោះ B ដែលមានខ្លឹមសារថា “លែងលះដើមចោទ និងចុងចម្លើយ”។

A ═ B

↓

A→B : លែងលះ

↓

A→B : លែងលះដើមចោទ និងចុងចម្លើយ

“លែងលះដើមចោទ និងចុងចម្លើយ”

ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

3. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_2$៖ A, B, C &D មានកម្មសិទ្ធិអវិភាគលើដី L។ A មានបំណងបែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគ ប៉ុន្តែ B,C&D មិនព្រម ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំពោះ B,C&D ទាមទារឱ្យបែងចែកកម្មសិទ្ធិលើដី L ដែលមានខ្លឹមសារថា “បែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ តាមលក្ខណៈរូបដើមនៃវត្ថុ”

កម្មសិទ្ធិអវិភាគ

A,B,C&D →

A→B,C&D:

បែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគ

“**បែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគលើដី L ដូចមានកំណត់ក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុ **តាមលក្ខណៈរូបដើមនៃវត្ថុ**” *ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត*

CC#212

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_{3}$៖ B បានខ្ចីប្រាក់ពី A ចំនួន $100,000។ កំណត់សងបានមកដល់ B មិនមានប្រាក់សង A ទេ ដោយខ្លាច A អនុវត្តដោយបង្ខំលើដី L ដែលជាទ្រព្យតែមួយគត់របស់ខ្លួន B បានធ្វើប្រទានកម្មដី L នេះនៅឱ្យទៅ C ដែលជាក្មួយ។ ក្នុងករណីនេះ A អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B&C ទាមទារលុបចោលប្រទានកម្មដី L ដែលនាំឱ្យ A ខាតប្រយោជន៍។

$100,000

A → B

B→A: មិនសងប្រាក់

B→C: ប្រទានកម្មដី L

A→B&C: លុបចោលប្រទានកម្មរវាង B&C

“លុបចោលប្រទានកម្មរវាង B និង C” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត (បណ្ដឹងទាមទារឱ្យលុបចោលនូវអំពើដែលនាំឱ្យខូចប្រយោជន៍)

CC#428

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_4$៖ A និង B បានបង្កើតកិច្ចសន្យាជួលដី L ប៉ុន្តែទឹកហូរខ្លាំង ធ្វើឱ្យដី L បានបាក់ចូលទន្លេអស់មួយផ្នែក។ A បានស្នើសុំបន្ថយថ្លៃឈ្នួល ប៉ុន្តែ B មិនឯកភាព។ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B ទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា បន្ថយថ្លៃឈ្នួល។

ជួលដី

B → A

ដី L បាក់ចូលទន្លេ

A→B: បន្ថយថ្លៃឈ្នួលនៃកិច្ចសន្យាជួលដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុរវាងដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ពី $1,500 មក$1,000 ក្នុងមួយខែ

"បន្ថយថ្លៃឈ្នួលនៃកិច្ចសន្យាជួលដី L ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃបញ្ជីអចលនវត្ថុរវាងដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ពី $1,500 មក$1,000 ក្នុងមួយខែ" *ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត*

3. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_5$៖ A និង B បានបង្កើតស្មុំកូនពេញលេញជាមួយ C។ ប៉ុន្តែក្រោយមក ឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ C (D&E) បានរកឃើញថា A&B តែងវាយធ្វើបាប C ហើយខ្លួនមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងថែរក្សា C បាន។ ហេតុនេះ D&E បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំពោះ A,B&C ដើម្បីកាត់កាល់ស្មុំកូនពេញលេញ។

A&B —ស្មុំកូន→ C

↓

D&E: A&B បានវាយធ្វើបាប C ហើយខ្លួនមានលទ្ធភាពមើលថែ C

↓

D&E→A,B&C: កាត់កាល់ស្មុំកូនពេញលេញរវាង A&B និង C

“កាត់កាល់ចុងចម្លើយ A និងចុងចម្លើយ C រួមទាំងចុងចម្លើយ B និងចុងចម្លើយ C” ជាខ្លឹមសារនៃបណ្តឹងទាមទារបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ឧ$_6$៖ A និង B ជាប្ដីប្រពន្ធបានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍។ B លួចមាននារីកំណាន់នៅក្រៅផ្ទះឈ្មោះ C ដោយមានកូនម្នាក់ជាមួយគ្នាឈ្មោះ D។ ប៉ុន្តែ B មិនបានទទួលស្គាល់ថា D ជាកូននោះទេ។ បន្ទាប់មក B ស្លាប់ ហើយ C បានប្រាប់ D ថា B គឺជាឪពុក។ ហេតុនេះ D មានបំណងទទួលស្គាល់ B ជាឪពុក ក៏បានដាក់បណ្ដឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់។

B → C

↓

D ជាកូនរបស់ B & C

ប៉ុន្តែ B មិនដែលទទួលស្គាល់Dថាជាកូន

↓

B បានស្លាប់ C បានប្រាប់ D

ថា B គឺជាឪពុក

D មានបំណងទទួលស្គាល់ B ថាជាឪពុក

តាមរយៈបណ្ដឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់

“ទទួលស្គាល់ដើមចោទឈ្មោះ D ភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ ជាកូនរបស់ចុងចម្លើយឈ្មោះ B កើតនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០”

ជាខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងទាមទារបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ខ. កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ការទាមទារតាមផ្លូវបណ្ដឹងនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តត្រូវអះអាងអំពីសិទ្ធិបង្កើតប្ដូរឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលបានកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ ជាអាទិ៍ឬអះអាងអំពីអត្ថិភាពមូលហេតុនៃការបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត។

បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងញាតិ (ទំនាក់ទំនងប្ដីប្រពន្ធ ទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយកូន និងទំនាក់ទំនងសន្ដតិកម្ម) ហេតុនេះបណ្ដឹងបែបនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ លុះត្រាតែមានកំណត់ជាក់លាក់នៅក្នុងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

សិទ្ធិបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលទាមទារនេះ មិនអាចបង្ហាញត្រឹមឆន្ទៈរបស់ភាគីនោះទេ ដើម្បីបង្កើតអានុភាព ច្បាប់សារធាតុតម្រូវឱ្យធ្វើការទាមទារតាមផ្លូវបណ្ដឹង ដោយមានអន្តរាគមន៍របស់តុលាការ ដោយហេតុថា សិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តទាំងនេះ មានលក្ខណៈលើសពីផលប្រយោជន៍របស់ភាគី ឬមានផលប្រយោជន៍របស់តតិយជន ឬផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ជាអាទិ៍។

A→B: លែងលះ

បង្ហាញឆន្ទៈរវាងភាគី ✗

សម្រេចដោយតុលាការ ✓

គ. សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

ក្នុងការសម្រេចសេចក្តី បើតុលាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិអត្ថិភាពនៃការទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ដែលបានអះអាងដោយដើមចោទ តុលាការត្រូវចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារកំណត់ដូចការទាមទាររបស់ដើមចោទ បើមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់សារធាតុ សាលក្រមប្រភេទនេះ ហៅថា **“សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត”**។

3. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

សាលក្រមប្រភេទនេះ មានអានុភាពប្រតិសកម្ម (សាលក្រមរំលាយសេចក្ដីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាត ជាអាទិ៍) ឬមានអានុភាពឆ្ពោះទៅអនាគត (សាលក្រមលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាអាទិ៍)។

អានុភាពប្រតិសកម្ម ឬឆ្ពោះទៅអនាគត ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់សារធាតុ។

សាលក្រមនៃបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត សម្រាប់ករណីជាក់លាក់មួយចំនួន មានអានុភាពចំពោះតតិយជនដូចជា សាលក្រមលែងលះ ជាអាទិ៍។

3. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ភាគីមិនអាចសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ មូលហេតុខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ គ្មានកំណត់បុគ្គលមានករណីយកិច្ចឱ្យធ្វើសកម្មភាព ឬមិនធ្វើសកម្មភាព ឬបង់ប្រាក់ ឬប្រគល់វត្ថុនោះទេ ជាការសម្រេចអំពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មី ផ្អែកតាមច្បាប់សារធាតុ តែប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងករណី តុលាការមិនទទួលស្គាល់នូវការទាមទារដែលអះអាងដោយដើមចោទ តុលាការចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា **ច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ។** សាលក្រមបែបនេះ ពុំមានអានុភាពអនុវត្តទេ ប៉ុន្តែមានអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុ ដែលកំណត់ជាស្ថាពរអំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទាររបស់ដើមចោទ។

សូមអរគុណ!